

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754 (Sala 904)
Peticionario	
v.	SOBRE:
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE TAL	
Peticionados	Procedimiento Especial, paraliza- ción de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos Art. 14.1 Ley 161-2009

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado por la abogada que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

Este Honorable Tribunal dictó Sentencia desestimando la Petición instada por el Municipio de San Juan, tras evaluar la *Solicitud de desestimación* sometida por el compareciente y la sometida por el copeticionado Zachary Lukin Giocomo. Dispuso este foro judicial que procedía la desestimación solicitada, al amparo de los incisos (1) y (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Resolvió, además, que aplica la doctrina de cosa juzgada. En consecuencia, este foro acogió los planteamientos desestimatorios expuestos por el compareciente.

Como surge del expediente judicial, la peticionaria sometió ante este foro la misma reclamación que había sometido ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos, que perdió y de la que no solicitó revisión alguna ante el Tribunal de Apelaciones, que era el foro con jurisdicción para ello. Este trámite le fue ocultado por la peticionaria al Tribunal en su Petición. A esos efectos, en la Sentencia dictada este Tribunal reconoció que:

*“Partiendo del marco jurídico enunciado, este Tribunal desea dejar constancia, como cuestión de umbral, que de los hechos formulados por el MSJ en su Petición **no surge referencia alguna al trámite seguido ante***

-2-

la División de Revisiones Administrativas. Este hecho salió a relucir únicamente a través de los escritos de los copeticionados L[u]kin Giocomo y el PA Gómez, y fue objeto de discusión adicional durante la vista celebrada el 16 de marzo de 2026. Esta omisión resulta llamativa al contrastarla con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, supra.

(Énfasis suplido)

No existe duda alguna de que el Municipio tenía pleno conocimiento de que la solicitud que sometió ante este foro era la misma que había sometido ante la División de Revisiones y que perdió.¹ A pesar de ello, la peticionaria acudió ante este foro a buscar un remedio que era, de su faz, improcedente en Derecho, obligando al compareciente a incurrir en gastos y honorarios en un proceso más complejo y costoso.

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, al amparo del cual el Municipio instó su reclamación, ordena la imposición de honorarios de abogado a favor del PA Daniel Gómez Marrero, aquí compareciente. Allí se establece que:

“... El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. ...” (Énfasis suplido)

Esta disposición legal va más allá de lo dispuesto en la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), que dispone que en caso de que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponer en su sentencia, al responsable, el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. **Al amparo de la Regla**

1

Véase la Tabla que surge de nuestra *Moción en cumplimiento de orden y de réplica a oposición a mociones de desestimación*, a la página 10. Entrada 35 de SUMAC.

-3-

44.1 (d), el Tribunal impone los honorarios que entienda corresponden a una conducta temeraria. Por el contrario, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 es claro al ordenar que los honorarios que se impondrán serán los que las partes asumieron para oponerse a la petición judicial,

No olvidemos que el Artículo 14.1, *supra*, dispone que la Junta de Planificación, un **Municipio Autónomo** con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica tienen capacidad para someter una reclamación al amparo del mismo. El mismo Artículo establece que el Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presentó el recurso bajo este Artículo, si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad. Si dicho Artículo le da tal capacidad a los municipios autónomos para someter la solicitud, es forzoso concluir que la imposición de honorarios a los municipios es mandatoria.

De conformidad con la referida disposición legal, el compareciente reclamó en su *Solicitud de Desestimación* la imposición de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado², **que representa el pago asumido por él para oponerse a la solicitud del Municipio.** Sin embargo, en su Sentencia este Honorable Tribunal nada dispuso sobre la imposición mandatoria de honorarios de abogado a favor del compareciente.

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que declare Ha Lugar la presente solicitud y le imponga al Municipio el pago de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado a favor del compareciente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES
 RUA Núm. 12189
 Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero
 1519 Avenida Ponce de León
 Suite 520
 San Juan, Puerto Rico 00909-1715
 Celular: (787) 949-0313
 Teléfono: (787) 725-4998
 Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
 fontanez.ileana@gmail.com

DANIEL.GOMEZ.RECONS.HONORARIOS..ZACHARY